

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2698/2536

นาง อุทัย มี พิษ
นาง มา ลี ยังศ รี

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1555 (3)

ผู้ตายได้ทำบันทึกมีข้อความระบุว่า ผู้ร้องยินยอมรับเงินจำนวน 15,000 บาท เป็นค่าทดแทนกรณี que ผู้ร้องมีบุตรกับผู้ตาย โดยผู้ร้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้สัญญา ส่วนผู้ตายลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับสัญญา บันทึกดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเอกสารของผู้ตายที่ยอมรับว่าเด็กหญิง ม. เป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(3) แล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นภริยาของนายประยูร ยัวศรีโดยมิได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน 1 คนคือเด็กหญิงมาลินี ยังศรีขอให้มีคำสั่งว่าเด็กหญิงมาลินี เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายประยูรผู้ตาย

ศาลชั้นต้นได้ประกาศและนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประยูร เด็กหญิงมาลินีมิได้เป็นบุตรของนายประยูร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เด็กหญิงมาลินี ยังศรี เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
นายประยูร ยังศรี ผู้ตาย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อได้พิจารณาตามบันทึกเอกสารหมาย ร.5ซึ่งได้ระบุไว้ใน
ข้อ 1 ว่า ข้าพเจ้า (ผู้ร้อง) ยินยอมรับเงินจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท (15,000 บาท)
เป็นค่าทดแทนกรณีที่ข้าพเจ้า(ผู้ร้อง) ได้มีบุตรกับนายประยูร ยังศรี (ผู้ตาย) โดยมีผู้
ร้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้สัญญา ส่วนผู้ตายลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับสัญญา
บันทึกดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นเอกสารของผู้ตายที่แสดงยอมรับว่าเด็กหญิงมาลินี ยัง
ศรี เป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555(3) แล้ว

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภูณ-เหียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ